

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى دائرة الاراضي والمساحة الموقرة

تقرير خبرة في طلب ازالة الشبوع رقم (2022/145)

المسيد ورئيس لجنة ازالة الشبوع اراضي جنوب عمان الاكرم

تحريراً في 2022/11/01

الخبير : المساح والمقدر العقاري المرخص : هنان السليس .

بناءً على انتخابي خبيراً فنياً لازالة الشبوع في الطلب اعلاه ، فقد إنتقلت الى موقع العقار وحيث تم إلمامي المهمة الموكلة إلي وهي:

1- مطابقة المبررات (سند التسجيل رقم 2022-AS-40869 صادر بتاريخ 2022/07/24 ومخطط الاراضي للصادر بتاريخ 2022/02/27 ومخطط التنظيم الصادر بتاريخ 2022/02/27) مع بعضها البعض من جهة ومع واقع حال قطعة الأرض على ارض الواقع من جهة اخرى فيما يتعلق بالعقار موضوع الدعوى المقام على قطعة الارض رقم 77 حوض 5 وادي الطي لوحه 21 من اراضي خربة السوق وجاروا ولجراء الكشف والخبرة للحصية على قطعة الارض وما عليها موضوع الدعوى وذلك لازالة الشبوع فيها وفيما اذا كانت قبله لتقسمه ام لا .

2- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصف عام وشامل وما عليها من محدثات او انشاءات او اشجار ان وجد وبينان قيمة سعر المتر المربع الواحد وبينان التقييم الاجمالي لها وبينان قيمة سعر المحدثات والانشاءات والاشجار ان وجد بشكل مستقل وبينان التقييم الاجمالي لقطعة الارض وما عليها من محدثات او انشاءات او اشجار ان وجد . وتقدير حصة المدعين وحصص المدعى عليهم كل على حدا على ضوء الحصص الواردة في سند التسجيل .

3- بيان افضل السبل لازالة الشبوع في قطعة الارض موضوع الدعوى مع مراعاة حقوق القاصرين والغائبين ان وجدت وعلى ان لا تنوت المصلحة بالنسبة لاصغر حصة شريك فيها مع مراعاة قانون تقسيم الاموال المنقولة وغير المنقولة المشتركة وقانون تقسيم الطوايق والشقق واحكام التنظيم في تلك المنطقة .

وبعد ان تحللت إلتسم بالتقاضي بأن اقوم بالمهمة الموكلة إلي بكل امانة وإخلاص وتحت دراسة المبررات والإنتقال برفقة السيد عضو لجنة ازالة الشبوع والسيد المحامي وكيل المدعين الى رقبة العقار والوقوف على رقبته وأخذ المعلومات اللازمة له والصور وفيما يلي خبرتي:-

• قطعة الأرض موضوع الدعوى تحمل الرقم 77 حوض 5 وادي الطي لوحه 21 من اراضي خربة السوق وجاروا مسجلة باسماء الشركاء كل حسب حصصه حسب سند التسجيل والقطعة مستوية ومخدومة بالخدمات .

• تنظيم القطعة (مكن الف) ومساحتها 1110 متراً مربعاً وتقع القطعة في خربة السوق وجاروا / حي الامير علي / والى الجهة الشماليه من حديقة الرحمن ومدارس بيت المقدس وعلى شارع معبد عرض 12 متر من الجهة الشماليه .

• أثناء وقوفنا على رقبة العقار تمت مطابقة المبررات المسلمة لي فانطبقت على بعضها تعلم الإنطباق من جهة وانطبقت أيضاً على واقع حال العقار موضوع الدعوى من جهة اخرى .

رئيس لجنة ازالة شبوع جنوب عمان

الاسم: /

التوقيع: /

التاريخ: /

١٩ - القطعة مقام عليها بناء في الجهة الغربية منها . ويوجد حديقة وبعض الأشجار في الجهة الشرقية منها . ومساحات مبلطة . ويوجد اسوار على حدود القطعة الخارجية . ويوجد كراج سياره مكشوف مع بوابة محاب . القطعة لا تتأثر باقتطاع شوارع تنظيميه . والبناء عبارة عن سكن لبعض عائلته ورثة المرحوم مصطفى احمد بدير . مفصل كما يلي :

* البناء عبارة عن طابقين (طابق ارضي وطابق اول) الارضيتان جميعها بلاطة موزاييك والشبابيك المنيوم مع حملات والواجهات الاربعه من الحجر مقصوره خشنه وقاعه من الداخل وسطح ودرج :

- الطابق الارضي مكون من شقة واحده سنة الانشاء حوالي عام 1985 ومساحة الطابق حوالي 200 متر مربع . ومكون من ثلاث غرف نوم واحده ملستر مع حمامها وحمام سيراميك بين غرف النوم ومطبخ سيراميك مع خزائن المنيوم سفليه راكبه وغرفه معيشه كبيره وغرفه ضيوف مشتركه مع غرفه المعيشه . ويوجد رطوبه بالاسقف والجدران التشطيبات جيده . (ويسكنها بعض ورفه المرحوم) .

- الطابق الاول مكون من شقتين (شماليه وجنوبيه) سنة الانشاء حوالي عام 2004 ومساحة الطابق حوالي 200 متر مربع مجزا الى شقتين متساويتين في المساحه ومساحة كل شقة حوالي 100 متر مربع . الشقة الشماليه مكونه من غرف نوم واحده وحمام سيراميك بين غرف النوم ومطبخ سيراميك مع خزائن المنيوم سفليه راكبه وغرفه معيشه مشتركه مع غرفه الضيوف . ويوجد رطوبه بالاسقف والجدران التشطيبات جيده . (ويسكنها بعض ورفه المرحوم) . اما الشقة الجنوبيه مكونه من غرفتين نوم وحمام سيراميك بين غرف النوم ومطبخ سيراميك مع خزائن المنيوم سفليه راكبه وغرفه معيشه مشتركه مع غرفه الضيوف . ويوجد رطوبه بالاسقف والجدران التشطيبات جيده . (ويسكنها بعض ورفه المرحوم) . ويوجد سطح . ويوجد حديقة يوجد فيها بعض الاشجار المهجوره .

وبهذا تكون مجموع مساحات البناء المقام على قطعة الارض تساوي $200+100+100=400$ متر مربع
اكثر لنا الخبير التقني قيمة قطعة الأرض وعلى ضوء كافة البيانات المقدمة في الطلب وبعد الاستئناس بتقديرات دائرة الاراضي والمساحه واسعار المنطقة وخبرتي كوني على اطلاع ومتابعة اسعار قطع الاراضي والشقق في تلك المنطقة ببلغ 120 دينار للمتر المربع الواحد

وبهذا تكون قيمة قطعة الارض تساوي $(120 \times 1110) = 133200$ دينار .

واقتر قيمة الطابق الارضي في البناء ببلغ 100 دينار للمتر المربع الواحد

وبهذا تكون قيمة البناء في العماره الشماليه تساوي 100×200 وتساوي 20000 دينار .

واقتر قيمة الطابق الاول في البناء ببلغ 200 دينار للمتر المربع الواحد

وبهذا تكون قيمة البناء في العماره الشماليه تساوي 200×200 وتساوي 40000 دينار .

وبهذا تكون القيمة الاجماليه للارض والابنيه المقامه عليها تساوي :

ما مجموعه : $193200 = 40000 + 20000 + 133200$ دينار

(مائه وثلاثة وتسعون الفا ومئتي دينار) .

وفيما يلي جدول يبين حصص الشركاء في الارض والبناء وقيمتها وقابليتها للانجاز

رئيس لجنة ازالة شيوخ جنوب عمار
الاسم :
التوقيع :
التاريخ : 2014/5/26

جدول بين حصص الشركاء في الأرض وأبنائها ومساحة وأية كل حصص وأبنائها للأفراز

رقم الشريك	الحصص	مساحة الحصص في الأرض / م ²	أية حصص في البناء / م ²	مساحة الحصص في البناء / م ²	أية حصص في البناء / م ²	قيمة / دينار	أبنائها للأفراز
1	108	416.25	49950.00	150.00	22500.00	72450.00	غير قابلة للأفراز في الأرض وغير قابلة للأفراز شق
2	108	416.25	49950.00	150.00	22500.00	72450.00	غير قابلة للأفراز في الأرض وغير قابلة للأفراز شق
3	9	34.69	4162.50	12.50	1875.00	6037.50	غير قابلة للأفراز في الأرض وغير قابلة للأفراز شق
4	7	26.98	3237.50	9.72	1458.33	4695.83	غير قابلة للأفراز في الأرض وغير قابلة للأفراز شق
5	14	53.96	6475.00	19.44	2916.67	9391.67	غير قابلة للأفراز في الأرض وغير قابلة للأفراز شق
6	14	53.96	6475.00	19.44	2916.67	9391.67	غير قابلة للأفراز في الأرض وغير قابلة للأفراز شق
7	14	53.96	6475.00	19.44	2916.67	9391.67	غير قابلة للأفراز في الأرض وغير قابلة للأفراز شق
8	14	53.96	6475.00	19.44	2916.67	9391.67	غير قابلة للأفراز في الأرض وغير قابلة للأفراز شق
المجموع	288	1110.00	133200.00	400	60000	193200	

الخلاصة : ولازالة الشبوع :

ان الأرض غير قابلة للأفراز حسب القوانين والانتظمة ويتخذ افراز الأرض حسب احكام للتنظيم ويوجد بناء بداخلها من الجداول اعلاه تبين لي ان قيمة الأرض تساوي 133200 دينار وقيمة الابنية اقامته عليها تساوي ما مجموعه $40000 + 20000 = 60000$ دينار . وبهذا تكون قيمة الأرض وما عليها تساوي :

$$193200 = 60000 + 133200 \text{ دينار}$$

من الجدول انشاء يتبين لي ان قطعة الأرض غير قابلة للأفراز حسب القوانين المتبعة في قانون تقسيم الاموال المنقولة وغير المنقولة .

الابنية قابلة للأفراز على نظام الشقق والطوابق حسب القوانين المتبعة في دائرة الاراضي والمساكن والبلديات وفي حال ان يتم بيع و/أو تجميع الحصص الغير قابلة للأفراز على نظام الطوابق والشقق لتصبح قابلة للأفراز على نظام الطوابق والشقق .

في حال الافراز يلزم تزويدي بسند تسجيل حديث ومخطط لراضي حديث ومخطط تنظيمي حديث وأن اشغال ساري المفعول ومخططات هندسية و تراخيص للابنية .

والفضل للسبل لازالة الشبوع وبما ان الأرض غير قابلة للأفراز فان الأرض وما عليها من ابنيه تفوز حسب نظام الطوابق والشقق . وعلى ان يتم بيع و/أو تجميع الحصص الغير قابلة للأفراز على نظام الطوابق والشقق لتصبح قابلة للأفراز وحسب القوانين والانتظمة المتبعة مع مراعاة الفروقات المالية في التوزيع . أو بيعها في المزاد العلني في حال

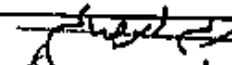
تعذر تجميع الحصص الغير قابلة للأفراز

وهذه خبرتي اضعها بين اياديكم الموقرة

وتتفضل بقبول فائق الاحترام

الخبير الفني : عدنان السليبي

وليس لجنة لازالة شبوع جنوب عمارة

التوقيع: 

التاريخ: 2022/05/16